....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: …….……..

Địa chỉ: ……...……...

Là: …….…….....

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo: ***Những lập luận đã nêu ở câu 7***

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Sửa bản án sơ thẩm, tuyển miễn TNHS đối với Thành.

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

3……

4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Ý kiến : đồng ý

Câu 10:

- Căn cứ hoãn: Điều 61 BLHS. Trong trường hợp này chỉ có thể viện lý do bệnh năng. Nhưng bệnh hen có phải là bệnh nặng? Ls cần căn cứ Điểm b mục 2 Thông tư 03 ngày 30/6/2006 (gửi kèm) của BNV để xác định. Chú ý: cần phải có giảm định y khoa về tình hình sức khỏe của người xin được hoãn.

Do vậy, việc Ls chấp nhận yêu cầu của gia đình Thành hay không thì... tùy LS. Nhưng nên chấp nhận vì: 1. có tiền; 2. có điểm; 3. cho hoãn hay ko là việc của Chánh tòa.

- Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù: về cơ bản cần phải van nài khóc lóc thảm thiết. Có thể gợi ý một số nội dung cơ bản sau:

+ Nơi nhận: Chánh án TAND huyện B; đồng kính gửi VKSND huyện B

+ Nội dung cơ bản:

- Họ tên...
- Bản án phúc thẩm...
- Khóc lóc kể lể về căn bệnh hen...
- Đề nghị hoãn...